

8 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL

Este capítulo analisa a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a cidadãos em razão de identificações errôneas promovidas por sistemas de reconhecimento facial. A questão é especialmente relevante porque, ao contrário das perícias tradicionais, a falha algorítmica não decorre de um ato humano direto, mas de um processo automatizado e opaco, o que desafia as categorias clássicas da responsabilidade estatal.

8.1 Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado

A Constituição Federal de 1988 adotou, em seu art. 37, § 6º, a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No âmbito do reconhecimento facial, a responsabilidade estatal pode ser invocada independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a atuação estatal (instalação e uso do sistema) e o dano sofrido pelo cidadão (abordagem violenta, prisão indevida, exposição pública, etc.).

8.2 Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas

A doutrina contemporânea discute se a responsabilidade objetiva do Estado se estende aos danos causados por sistemas automatizados. A resposta tende a ser afirmativa, pois o Estado não pode se eximir de responsabilidade alegando que o erro foi cometido por um algoritmo de propriedade privada. Ao contratar e utilizar a tecnologia, o poder público assume os riscos inerentes à sua operação.

A falha algorítmica, nesse contexto, é equiparada à falha do serviço público. Se o sistema de reconhecimento facial gera um falso positivo e esse erro resulta em dano, o Estado responde objetivamente, cabendo-lhe posteriormente buscar o ressarcimento junto à empresa fornecedora, se houver culpa desta.

8.3 O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos

Os casos de falsos positivos são os mais propícios a gerar dever de indenizar. Quando um cidadão é abordado, revistado ou preso injustamente porque um sistema de reconhecimento facial o confundiu com um procurado, configuram-se os elementos da responsabilidade civil:

- **Conduta estatal:** instalação e uso do sistema de reconhecimento facial sem os devidos controles de segurança;
- **Dano:** constrangimento físico, moral, psicológico, exposição pública, privação de liberdade, entre outros;
- **Nexo causal:** a abordagem ou prisão decorreu diretamente do alerta gerado pelo sistema.

Nesses casos, o Estado deve reparar integralmente os danos causados, incluindo danos morais, materiais e, eventualmente, danos existenciais.

8.4 Reparação por Danos Morais e Materiais

A reparação por danos morais é devida sempre que a esfera extrapatrimonial do indivíduo for atingida. No caso de reconhecimento facial errôneo, o dano moral pode decorrer de:

- Abordagem policial violenta ou vexatória;
- Exposição pública indevida;
- Prisão ilegal;
- Estigmatização social;
- Abalo psicológico.

Os danos materiais incluem despesas com advogado, custas processuais, perda de renda em razão da prisão indevida, entre outros prejuízos comprováveis.

8.5 Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova

Um dos principais obstáculos à efetivação da responsabilidade civil do Estado é a dificuldade probatória. Como o cidadão pode demonstrar que foi vítima de um erro algorítmico se o código-fonte é protegido por sigilo comercial e os relatórios policiais não documentam os parâmetros utilizados?

Diante dessa assimetria informacional, aplica-se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por analogia. Assim, cabe ao Estado demonstrar que o sistema não foi a causa do dano ou que agiu com a devida diligência.

8.6 Considerações Parciais

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do reconhecimento facial é um tema emergente e de grande relevância prática. A ausência de regulamentação específica não impede a aplicação dos institutos clássicos da responsabilidade objetiva, mas exige do intérprete uma adaptação cuidadosa às particularidades da tecnologia.

Conclui-se que o Estado não pode se beneficiar da opacidade algorítmica para se eximir de responsabilidade. Ao contrário, quanto maior o poder de vigilância, maior deve ser o dever de transparência e de reparação.